

[기출][1][2022-2]정기상여금의 고정성에 따른 통상임금 해당 여부

【문제 2】 상시 근로자 100 명을 사용하여 금속 가공업을 하는 A 회사와 노동조합이 체결한 단체협약 제 20 조는 "정기상여금은 기본급의 600 % 지급률에 따라 지급하되, 지급일 이전에 입사, 복직, 휴직하는 사람의 정기상여금은 일할 계산한다."라고 규정하고 있다. 한편, A 회사의 취업규칙 제 30 조는 "입사 또는 퇴직한 날이 속하는 월의 임금(기본급 및 제수당)은 일할 계산하여 지급한다."라고 규정하고 있고, 취업규칙 제 35 조는 "정기상여금은 지급일 현재 재직 중인 자에 한하여 지급한다."라고 규정하고 있다. A 회사는 위와 같은 단체협약과 취업규칙에 따라 정기상여금을 2개월마다 기본급의 100 %씩 정기적, 계속적으로 지급하였는데, A 회사가 실제로 지급일 이전에 퇴직한 근로자에게 정기상여금을 일할 지급하지 않았음을 확인할 수 있는 객관적 자료는 없었다. A 회사의 정기상여금이 고정성이 있는 통상임금에 해당하는지를 논하시오. (25 점)